



Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjétől

Elektronikusan aláírta:

Dr. Laczkó Judit



Száma: HAT/340-31/2022

Előadó: Tóth Endre István

Tel.: 62/530-181

Tárgy: Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. (6724 Szeged, Tavasz u. 2.) részére telepengedély kiadása a **6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8.** (hrsz.: 7706) alatti telephelyre.

HATÁROZAT

A **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt.** (cégjegyzékszám: 06-10-000122, székhely: 6724 Szeged, Tavasz u. 2.) **6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8.** (hrsz.: 7706) szám alatti telephelyre a telepengedélyhez **hozzájárulok.**

A **nyilvántartásba a(z) 32/2022. nyilvántartási számon** a telepengedély-köteles tevékenységet az alábbiak szerint bejegyeztem:

1

1. Az ipari tevékenységet végző neve: **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt.**
2. Az ipari tevékenységet végző székhelye: **6724 Szeged, Tavasz u. 2.**
3. Cégjegyzékszám: **06-10-000122**
4. Telepengedély-köteles tevékenységek köre az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján:

31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

5. Bejelentés-köteles tevékenységek köre az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján:

4. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása

Polgármesteri Hivatal

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Pf.:23 Tel: 06 62/ 530 181

E-mail: kereskedelem@hodmezovasarhely.hu Web: www.hodmezovasarhely.hu

A telepengedély-kérelem eljárásában résztvevő szakhatóságok:

1. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály (6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 14.)
2. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (6600 Szentes, Kossuth u. 47.)
3. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6728 Szeged, Napos út 4.)
4. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, **Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály** (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.)
5. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály **Hulladékgazdálkodási Osztály** (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.)
6. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia u. 4.)

A telepengedély-kérelem eljárásában résztvevő szakhatóságok állásfoglalásának rendelkező része:

1. *Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya CS-02/NEO/13207-10/2022. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része:*

2

Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. (6724 Szeged, Tavasz u. 2.) által benyújtott kérelemre, a 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8., 7706 hrsz. alatti ingatlanon végezni kívánt telepengedély-köteles ipari tevékenységek engedélyezéséhez a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala, mint népegészségügyi feladat-és hatáskörben eljáró szakhatóság (továbbiakban: hatóság) közegészségügyi szempontból hozzájárul az alábbi feltételekkel:

Az épületben takarítás céljára szolgáló vízvételi helyet kell létesíteni kiöntési lehetőséggel legkésőbb 2022. november 25-ig, és ennek megtörténtét a hatóság felé igazolni szükséges.

A telepengedélyezési eljárásban a közigazgatási szakhatósági közreműködésért fizetendő 19.400,- Ft összegű igazgatási jellegű díjat a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. (6724 Szeged, Tavasz u. 2.) átutalással megfizette.

Az állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, kizárólag a szakhatósági állásfoglalás alapján kiadott határozat elleni jogorvoslattal támadható meg.

2. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által 35650/1002-3/2022. ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része:

A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) megkeresése alapján, a Szegedi SZEFO Zrt. (6724, Szeged, Tavasz u. 2.) kérelmére, a 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8., belterület 7706 helyrajzi szám alatt „nem veszélyes hulladék gyűjtéssel és veszélyes hulladék gyűjtéssel” kapcsolatos hulladékgazdálkodási engedély megadásához az alábbi

feltételekkel járulok hozzá:

1. A létesítmény villamos berendezéseinek tűzvédelmi szempontú felülvizsgálati minősítő iratát mutassa be.
2. A létesítmény villámvédelmi berendezéseinek felülvizsgálati minősítő iratát mutassa be.
3. A tárgyi létesítmény tűzvédelmi főkapcsolóit jelölje meg.

Határidő: a veszélyes hulladék gyűjtési engedély kiadását követő **30 napon** belül.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

3. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35600/4618-3/2022. ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része:

3

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjének (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) megkeresésére indult szakhatósági eljárásban a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. (6724 Szeged, Tavasz u. 2.) részére Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8. sz. (7706 hrsz.) alatti telephelyen folytatni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenység telepengedélyezési eljárása tárgyában

szakhatósági hozzájárulásomat megadom

Előírások:

1. A tevékenységet a felszíni-, illetve a felszín alatti víz veszélyeztetését kizáró módon kell végezni.
2. A tevékenységgel nem okozhatják a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
3. A tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel és műszaki védelemmel folytatható.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen fellebbezésnek helye nincs, a 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 55. § (4) alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

*4. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, **Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály** CS/Z02/07248-2/2022. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része:*

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) megkeresésére, a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. (6724 Szeged, Tavaszi u. 2.) kérelmére a **Hódmezővásárhely, belterület 7706 hrsz.-ú** telephelyen folytatni kívánt **„nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása”, valamint veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása”** ipari tevékenység engedélyezése tárgyú **telepengedélyezési eljárásban** a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság

környezetvédelmi szempontból szakhatósági hozzájárulását az alábbi előírásokkal megadja.

Előírások

Levegőtisztaság-védelem:

1. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
2. A mindenkor elérhető legjobb technika alkalmazásával a légszennyező anyag kibocsátásokat a minimális szinten kell tartani, illetve a legkisebb mértékűre kell lecsökkenteni.
3. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
4. A gépjárművek telephelyi felesleges üresjáratát kerülni kell.
5. A tevékenység során a porterhelést a minimálisra kell csökkenteni.

4

A földtani közeg védelme:

6. A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.
7. A telephelyi tevékenységet úgy kell folytatni, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, károsodása ne következzen be.
8. A tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
9. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne eredményezzen a földtani közegben a vonatkozó jogszabály szerinti (B) szennyezettségi határértéknél, vagy az annál magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentrációnál kedvezőtlenebb állapotot.
10. A földtani közeg jó minőségi állapotának biztosítása érdekében, a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelemmel folytatható.

11. A tevékenység során észlelt bármilyen rendkívüli eseményt azonnal jelenteni kell a környezetvédelmi hatóságnak.

A szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A kérelmező a szakhatósági eljárás 23000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

*5. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály **Hulladékgazdálkodási Osztály** CS/Z02/07240-2/2022. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásának rendelkező része:*

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjének (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) megkeresésére, a **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt.** (6724 Szeged, Tavasz u. 2.) kérelmére a 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8., belterület 7706 hrsz. alatti ingatlanon végezni kívánt **„31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” és „32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása”** tevékenységek telepengedélyének kiadásához a hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró hatóság az alábbiak szerint a

szakhatósági hozzájárulását megadja.

Előírás:

1. E szakhatósági hozzájárulás, valamint a telepengedély önmagában hulladék átvételére, kezelésére nem jogosít fel, annak végzése csak a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában, az abban szereplő előírások alapján történhet.

A szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

6. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2699-0010/2022. számon kiadott állásfoglalása és tájékoztatása az alábbiakat tartalmazza:

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. (cégjegyzékszám: 06-10-000122, székhely: 6724, Szeged, Tavasz u. 2.) a 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8. szám alatti (Hódmezővásárhely, belterület 7706 hrsz.) alatti ingatlanon az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti

31. „nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása”, valamint

32. „veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” telepengedély-köteles ipari tevékenységeket kíván folytatni.

A vonatkozó helyszíni szemlén területileg illetékes Hódmezővásárhelyi Szakasztechnológusunk vett részt.

A telephely vízelvezetése az ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő csatornát közvetlenül nem érint, mivel belterületi önkormányzati csatornába kerül a csapadékvíz, melyet az ATIVIZIG vagyonkezelésében lévő közvetett befogadó Nyomásszéli- csatorna fogadni tud.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint Hódmezővásárhely érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen lévő település.

A vízbázisok biztonságba helyezéséről a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet rendelkezik.

Hódmezővásárhely Város és a hozzá tartozó tanyaközpontok vízműve rendelkezik védőidom védőterület kijelölő határozattal (35600/620-9/2018.ált. számon). Ezek a vízművek nem sérülékeny földtani környezetben találhatók. A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a nagy mélységben lévő ivóvízadó rétegek földtani védeltsége következtében nincs szükség felszíni hidrogeológiai védőterületek kijelölésére, elegendő a rétegbeli védelemről gondoskodni. A tárgyi telephelyet nem érintik és nem is érinthetik a nagy mélységben lévő vízbázisok rétegbeli védőidomai.

- Felhívjuk a figyelmet a felszín alatti vízadókba a szennyezőanyagok esetleges lejutásának megakadályozására.
- A tevékenység során nem okozhatják a földtani közeg, a felszíni és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotot földtani közegben, felszíni és felszín alatti vízben.

Felszíni és felszín alatti vizek vonatkozásában betartandó jogszabályi előírások:

- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről.
- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről.

Fentiek alapján Igazgatóságunk nem emel kifogást a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. által a 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8. szám alatti (Hódmezővásárhely, belterület 7706 hrsz. –ú) ingatlanon tervezett telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezése ellen.

INDOKOLÁS

A **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt.** (cégjegyzékszám: 06-10-000122, székhely: 6724 Szeged, Tavaszi u. 2.) a **6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8.** (hrsz.: 7706) szám alatti címre vonatkozóan 2022. szeptember 15. napján telepengedély-kérelmet nyújtott be Hatóságomhoz. 2022. szeptember 26. érkezett második, teljes telepengedély-kérelmük, mely mindkét végezni kívánt telepengedély-köteles tevékenységet tartalmazta.

A kérelmező az 5.000,- Ft eljárási illetéket befizette, ennek igazolása a kérelem mellékleteként szerepelt.

Az ipari tevékenységet végző **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt.** a

- **31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása**, valamint

- **32. veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása**

elnevezésű tevékenységeket kívánja végezni, ami az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján telepengedélyes-köteles tevékenységek.

2022. szeptember 27. napján kelt végzésekkel megkerestem az ügyben érintett Szakhatóságokat, hogy a telepengedélyezési-eljárás ügyben szakhatósági állásfoglalást adjanak ki.

A végzésben helyszíni szemle időpontját is megjelöltem, melyet 2022. október 10. napjára, 14.00 órára tűztem ki.

Végzésben az alábbi Szakhatóságok és az eljárásban érintettek kerültek megkeresésre:

-HAT/340-3/2022.: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály (6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 14.)

-HAT/340-4/2022.: Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (6600 Szentes, Kossuth u. 47.)

-HAT/340-5/2022.: Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6728 Szeged, Napos út 4.)

-HAT/340-6/2022.: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, **Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály** (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.)

-HAT/340-7/2022.: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály **Hulladékgazdálkodási Osztály** (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.)

-HAT/340-8/2022.: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia u. 4.)

A **HAT/340-9/2022.** számú végzéssel kiértékeltem a helyszíni szemléről a kérelmező **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt.**-t, továbbá a két szomszédos ingatlan tulajdonosát, a

-Kovács Gépszer Építőipari, Szerelési és Szolgáltató Kft.-t, (székhelye: 6630 Mindszent, Ady Endre utca 42.)

-Folker 99 Kft.-t, (székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8.),
valamint **Hódmezővásárhely M.J.V. Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Városüzemeltetési Csoportját**, Filakné Enyedi Andrea Környezetvédelmi ügyintézőt.

A helyszíni szemléről jegyzőkönyv készült HAT/340-17/2022. iktatási számon. A meghirdetett szemlén Hatóságom részéről részt vett Tóth Endre István ügyintéző. Az előzetesen kiértékelte érintettek közül jelen volt a **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt.** részéről dr. Ambrus Norbert jogi igazgató, Vígh Norbert e-hulladék projektigazgató, valamint Szilléry Áron üzemvezető.

A **Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályának** képviselőjében Nagy Eszter kormánytisztviselő jelent meg a helyszíni szemlén.

A **Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének** képviselőjében Szent Erik tű. fhdgy., főelőadó, valamint Atkári Zoltán tű. hdgy., főelőadó voltak jelen.

Az **Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot** Katona-Kis Anna, területi műszaki referens képviselte.

A helyszíni szemlére vonatkozóan Hatóságomhoz az érintettektől írásban beadott észrevétel előzetesen nem érkezett.

2022. október 12. napján a **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt.** újabb kérelmet nyújtott be Hatóságomhoz, melyben bejelentés-köteles ipari tevékenység nyilvántartásba vételét kérelmezte (HAT/340-20/2022).

2022. október 14. napján a telepengedélyezési eljárást a HAT/340-22/2022. számú végzéssel a felfüggesztettem. A **Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt.** 2022. október 18. napján írásban jelezte Hatóságom felé, hogy megérkezett hozzájuk az Aqualabor Kft. vízmintavételhez kapcsolódó vizsgálati jegyzőkönyve. E dokumentum megléte és bemutatása kiemelt fontosságú volt a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztálya döntésének meghozatalához. A dokumentum Hatóságom részére is bemutatásra került, így 2022. október 24. napján a HAT/340-28/2022. számú végzésemmel a telepengedélyezési-eljárás felfüggesztését megszüntettem.

8

A telepengedélyezési-kérelem eljárásban résztvevő szakhatóságok állásfoglalásának indokolás része:

1. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya CS-02/NEO/13207-10/2022. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásának indoklás része:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője, HAT/340-3/2022. ügyiratszámú megkeresésében, a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. (6724 Szeged, Tavasz u. 2.) által benyújtott kérelemre, a 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8., 7706 hrsz. alatti ingatlanon végezni kívánt telepengedély-köteles ipari tevékenységek engedélyezéséhez, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és az 1. melléklet, 19. táblázat, 39. pontjában foglaltak alapján a hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte.

A hatóság által 2022. október 10-én megtartott helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. (6724 Szeged, Tavasz u. 2.) a 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8., 7706 hrsz. alatti ingatlanon „nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása”, valamint „veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása,

ártalmatlanítása” telepengedély-köteles ipari tevékenységeket kíván folytatni. A szemlén megállapításra került, hogy az épületben takarítás céljára szolgáló kiöntési lehetőséggel rendelkező vízvételi helyet nem létesítettek, illetve akkreditált laboratórium által vett ivóvízvizsgálati eredménnyel nem rendelkeznek. Rovar-rágcsáló irtásról szóló dokumentáció a helyszínen nem volt elérhető, illetve a dohányzást tiltó és a dohányzóhelyet kijelölő táblák nem kerültek kihelyezésre.

Tekintettel a fentiekre, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője a telepengedélyezésre irányuló eljárást HAT/340-22/2022. iktatási számú döntésével felfüggesztette.

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. (6724 Szeged, Tavaszi u. 2.) 2022. október 18-án és október 19-én az akkreditált laboratórium által elvégzett ivóvízvizsgálati eredményt, a rovar-rágcsáló irtásról szóló dokumentációt, továbbá a dohányzást tiltó és dohányzóhely kijelölő táblák kihelyezéséről készült fénykép dokumentációt a hatóság részére elektronikus úton megküldte. Az ivóvíz vizsgálati eredmény minősítése megfelelő. **Tekintettel arra, hogy a takarítás céljára szolgáló vízvételi hely létesítése még nem történt meg, a falikút kivitelezését fénykép dokumentációval szükséges igazolni a hatóság felé.**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője 2022. október 24-én kelt, HAT/ 340- 28/2022. iktatási számú döntésével a telepengedélyezésre irányuló eljárás felfüggesztését megszüntette.

A telephelyen végezni kívánt tevékenységek vonatkozásában irányadó, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv II. fejezet 4. pontja a környezet és az emberi egészség védelméről előírása szerint az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

A hulladékgazdálkodási létesítmény üzemeltetése során az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/ 2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.

A megtartott helyszíni szemle és a rendelkezésre álló dokumentációk alapján, a szakhatósági hozzájárulást **a rendelkező részben foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett** a hatóság megadja.

Az egyes közigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatásokért fizetendő díjakról szóló 1/2009 (I. 30.) EüM. rendelet 1. sz. mellékletének XI. 21. pontja alapján az ügyfelet 19.400 Ft eljárási költség terheli, melyet megfizetett.

A hatóság az önálló fellebbezés kizárásáról, valamint a jogorvoslat lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást.

A hatóság a szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. § (1)—(5) bekezdései, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében és az 1. melléklet 19. címének 39. pontjában és 2. §-ában,

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény, a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló, többször módosított 18/1998. (VI.3.) NM. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjeiről szóló 3/2002. (II. 18.) SZCSM-EüM együttes rendeletben, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének XI. 21. pontjában foglaltak alapján hozta meg.

A hatóság hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdése és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. §-a, illetékességet ugyanezen rendelet 5. §-a és 2. melléklete határozza meg.

10

2. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség által 35650/1002-3/2022. ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásának indoklás része:

A Szegedi SZEFO zrt. (6724, Szeged, Tavasz u. 2.) kérelmére, a 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8., belterület 7706 helyrajzi szám alatt „nem veszélyes hulladék gyűjtéssel és veszélyes hulladék gyűjtéssel” kapcsolatos hulladékgazdálkodási engedély ügyében, a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.), mint engedélyező hatóság 2022. szeptember 30-án megkereste a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltségét (6600 Szentes, Kossuth utca 47.) szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Hatóságom által 2022. október 10-én, a tárgyi telephely területén megtartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján, a 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8., belterület 7706 helyrajzi szám alatt „nem veszélyes hulladék gyűjtéssel és veszélyes hulladék gyűjtéssel” kapcsolatos

hulladékgazdálkodási engedély megadásához hozzájárultam, a rendelkező részben meghatározott feltételekkel.

A feltételeket az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján állapítottam meg:

1. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) 277. § alapján:

„(1) A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője,
a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű fokozottan tűz-vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadter esetén legalább 3 évenként,
b) egyéb esetben legalább 6 évenként
a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határidőig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.”

2. Az OTSZ 180. § (3) bekezdése alapján:

(1) A villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma szerinti – NV jelölésű – villámvédelemmel kell biztosítani

- a) új építménynél,
- b) a meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során,
- c) a meglévő építmény olyan bővítése esetén, melynek következtében az eredeti tetőfelület vízszintes vetülete 40%-ot meghaladó mértékben növekszik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken kívül a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet a meglévő építmény nem norma szerinti villámvédelmével is lehet biztosítani.

(3) A nem norma szerinti villámvédelemnek meg kell felelnie a villámvédelem létesítésekor, az utolsó felülvizsgálatok vagy az (1) bekezdésbe nem tartozó változásokor, bővítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelményben foglaltaknak, vagy kialakítása azzal egyenértékű legyen.

(4) Ha meglévő építmény eredetileg nem norma szerinti villámvédelmét norma szerintivé alakítják, akkor ezt követően a nem norma szerinti villámvédelem követelményrendszere már nem alkalmazható rá.

Az OTSZ 279. § alapján:

„A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát

- a) a létesítést követően az átadás előtt,
- b) e rendeletben előírt időszakonként vagy
- c) a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.”

Az OTSZ 280. § alapján:

„(1) A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

(2) A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadterület esetén legalább 3 évenként
b) egyéb esetben legalább 6 évenként, felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.”

3. Az OTSZ 180.§ (3) bekezdése alapján:

„A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.”

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésem a fenti jogszabályi rendelkezések alapján hoztam.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 54. sora, illetékességemet a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. §-a, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

12

3. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35600/4618-3/2022. ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásának indoklás része:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzőjének (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) fenti számú, 2022. október 03. napján érkezett megkeresésében hatóságunk szakhatósági állásfoglalását kérte a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. (6724 Szeged, Tavasz u. 2.) által Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8. sz. (7706 hrsz.) alatti telephelyen folytatni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtés, hasznosítás, ártalmatlanítás tevékenységre vonatkozó telepengedélyezési eljárása tárgyában.

A hatóságunk részére rendelkezésre bocsátott dokumentáció és a rendelkezésünkre álló információk alapján az alábbiakat állapítottuk meg:

A Zrt. elsősorban elektronikai hulladékok kézi bontását, válogatását végzi a telephelyen. A hulladékok válogatás, előkészítés után szelektíven kerülnek tárolásra elszállításig. A másodlagos hulladékok engedéllyel rendelkező szakkégnak kerülnek átadásra. A hulladék kezelése csarnokon belül, egyértelműen lehatárolt területen történik. A telephelyen egy időben tárolható hulladék mennyisége 200 tonna.

A telephely vízellátása a városi vízhálózatról megoldott, technológiai vízfelhasználás nincs.

A kommunális szennyvíz közcsatorna hálózatba kerül bevezetésre. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen keletkező csapadékvíz a telephelyen belül elsikkad. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A telephely területe vízbázis kijelölt védőterületével nem érintett.

Előírásaink indokolása:

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény 6. § (1) szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

- a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
- b) megelőzze a környezetszennyezést;
- c) kizárja a környezetkárosítást.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) bek. szerint, a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a kibocsátó köteles e rendelet és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, vonatkozó előírásainak betartásával hozzájárulni.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés alapján a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak a felszín alatti víz (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A (B) szennyezettségi határértéket a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) a) bekezdés értelmében a tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével, műszaki védelemmel folytatható.

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a tevékenység - a rendelkező részben megadott feltételek betartásával - megfelel a vízügyi hatóság hatáskörébe tartozó jogszabályi előírásoknak.

Az ügyfél a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. sz. melléklet 13. pontja szerinti telephely engedélyezési eljárásban a hatóság szakhatósági közreműködéséért fizetendő 23.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette és azt igazolta.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § alapján hatóságom szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül köteles megadni.

A szakhatósági megkeresés 2022. október 03. napján érkezett a hatóságra. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetés igazolásának hiányáról az ügyfelet 35600/4618-1/2022.ált. számú levelünkben tájékoztattuk. A befizetési igazolás 2022. október 06-án a hatóságra beérkezett. Szakhatósági állásfoglalásunkat a fenti ügyintézési határidőn belül adtuk ki.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. §-a (1), (2) bekezdése alapján adtam ki. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Kérem a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel az érdemi határozatot szíveskedjen részemre megküldeni.

A vízügyi hatóság illetékességét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormány rendelet 2. melléklet 11. pontja állapította meg.

Szakhatósági állásfoglalásomat az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésben foglaltak, valamint 1. sz. mellékletének 19. táblázata 34-35. pontja alapján, a hatályos jogszabályok figyelembe vételével adtam ki.

*4. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, **Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály** CS/Z02/07248-2/2022. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásának indoklás része:*

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője a HAT/340-6/ 2022. számú, 2022. szeptember 30. napján érkezett megkeresésében a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság (a továbbiakban: hatóság) szakhatósági állásfoglalását kérte a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. kérelmére a Hódmezővásárhely, belterület 7706 hrsz.-ú telephelyen folytatni kívánt „nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása”, valamint „veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” ipari tevékenység engedélyezése tárgyú telepengedélyezési eljárásban.

14

A szakhatósági állásfoglalás kialakítása a következők figyelembevételével történt:

A tervezett telephelyi tevékenység veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése.

A Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8. szám (7706 hrsz.) alatti telephelyen folytatni kívánt engedélyköteles tevékenység vonatkozásában a hatóság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti előzetes vizsgálati eljárást folytatott le.

Az eljárást lezáró, CS/Z02/ 06090-13/2022. számú (KTO-azonosító: 123145-1-11/ 2022.) határozatban a hatóság megállapította, hogy a tevékenységből adódóan nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért a tevékenység megkezdéséhez nem kell környezeti hatásvizsgálatot végezni.

Zaj- és rezgésvédelem:

A telephely Hódmezővásárhely belterületén található. A telephelyen tervezett tevékenység során a munkafolyamatok zárt csarnokon belül fognak történni, elektromos és mechanikus kézi szerszámok segítségével, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zr.) 2. § i) bekezdése szerinti új környezeti zajforrás telepítését nem tervezik.

Az üzemelés során a zajterhelési határértékek várhatóan teljesülnek, a határterületen nem lesz védendő épület, ezért az üzemeltetőnek nem kell benyújtani zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmet a környezetvédelmi hatósághoz a Zr. 10. § (3) bekezdése alapján.

Levegőtisztaság-védelem:

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 4. §-a szerint tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz. A Lr. 26. § (2) bekezdése előírja, hogy „Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.”

A Lr. 28. § (2) bekezdése előírja, hogy a közúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.

A földtani közeg védelme:

Az üzemelés hatása a tevékenység jellegéből adódóan nem számottevő.

Fizikai hátasként a területfoglalás, illetve a szállítójárművek (napi egy kamion) által okozott taposás merül fel, a hatás azonban csak lokális jellegű.

A telephelyi tevékenység megfelelő műszaki védelem mellett zajlik, megakadályozva ezzel a földtani közeg veszélyeztetését. A tevékenységet zárt csarnoképületben végzik. A csarnok egész területe, valamint az udvar tároláshoz, szállításához, illetve anyagmozgatáshoz igénybe vett része is szilárd burkolattal ellátott. A begyűjtött hulladékok átmeneti tárolása értékesítésig szelektíven szabadtéri betonburkolaton elhelyezett zárható konténerekben, illetve a zárt csarnokban, ömlesztve, vagy fém-, illetve műanyag ládákban, raklapokon, bigbag zsákokban történik. A szociális vízigény közüzemi vízhálózatról biztosított, a képződő kommunális szennyvizet a meglévő kommunális szennyvízhálózaton keresztül a városi közcsatorna hálózatba vezetik. Technológiai vízigény nem merül fel, technológiai szennyvíz nem keletkezik. A terület csapadékvíz elvezetése kialakított, a tető- és burkolt felületekről lefolyó tiszta csapadékvíz a telek külső kerületein mélyített árokban kerül elszikkasztásra. Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Havária a munkagépek, szállítójárművek okozta üzemanyag, hidraulikaolaj, kenőzsír elcsepegeése, elfolyása, illetve hulladék környezetbe kerülése esetén következhet be. Esetleges havária bekövetkezésekor, szükség esetén talajcserével, a szennyező anyag felításával, összegyűjtésével, majd veszélyes hulladékként történő elszállításával, a szennyeződés gyorsan lokalizálható, a környezetszennyezés minimalizálható. A telep rendelkezik havária tervvel. A havária esetek elkerülése azonban a munkagépek és szállítójárművek megfelelő karbantartásával, az üzemelési utasítások betartásával biztosítható.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tevékenység során - normál üzemelési körülmények között - talajszennyezés nem következhet be. A telephelyi tevékenység többletterheléssel nem jár, a korszerű, környezettudatos műszaki megoldásoknak köszönhetően, a földtani közegben tartós, vissza nem fordítható károsodás nem következik be.

A hatóság feltételeit a földtani közeg védelme érdekében írta elő.

A környezethasználat megszervezésének és végzésének módját a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése tartalmazza.

A felszín alatti közeg védelmét szolgáló feltételeket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2044. (VIII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) rögzíti.

A (B) szennyezettségi határértéket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékéről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet határozza meg.

A műszaki védelem kialakítását a Favir. 10. § (4) bekezdés alapján írta elő a hatóság.

Tekintettel arra, hogy a telephellyel érintett Hódmezővásárhely, belterület 7706 hrsz. alatti ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet vagy barlang védőövezetét nem érinti, a hatóság megállapította, hogy az *egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: R.) 1. mellékletének 19./43. pontja szerinti szakkérdés (természetvédelem) tekintetében a hatóság szakhatóságként való közreműködése feltételeként meghatározottak nem állnak fenn.

A R. 1. mellékletének 19./ 41., 42., 44. pontjai szerinti szakkérdések (zaj- és rezgésvédelem, levegőtisztaság-védelem, a földtani közeg védelme) vonatkozásában a hatóság környezetvédelmi szempontból szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglaltak szerint megadta.

A hatóság szakhatósági állásfoglalását az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése, továbbá a 81. § (1) bekezdése, valamint a R. 1. § (1) bekezdése szerint hozta meg.

16

Az ügyfél a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatások díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet* 4. § (1) bekezdése és a 6. mellékletének 1. pontja alapján a telepengedélyezési eljárásban a szakhatósági közreműködésért fizetendő 23 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, és azt igazolta.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § (5) bekezdés, illetve a R. 2. §, valamint 1. melléklet értelmében a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő 21. nap. Ez, valamint az Ákr. 37. § (2) bekezdése és az 55. § (2) bekezdése alapján az ügyintézés határideje 2022. október 21. napján jár le.

A hatóság szakhatósági állásfoglalása elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A hatóság hatáskörét R. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet* 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

5. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály **Hulladékgazdálkodási Osztály CS/Z02/07240-2/2022. számon kiadott szakhatósági állásfoglalásának indoklás része:**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jegyzője a 2022. szeptember 30-an érkezett HAT/340-5/2022. számú végzésében a hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: hatóság)

szakhatósági állásfoglalását kérte a Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8., belterület 7706 hrsz. alatti ingatlanon a Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó Zrt. által végezni kívánt „31. nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” és „32. veszélyes hulladék veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” tevékenységek telepengedélyezése vonatkozásában. A rendelkezésre álló iratanyag vizsgálata alapján a tevékenység telep engedélyezéséhez a hatóság a rendelkező részben tett előírással hozzájárul.

A szakhatósági állásfoglalás kialakítása a következők figyelembevételével történt:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) szerint:

12. § (1) A hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

(2) A gyűjtő - a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

15. § (1) A környezet és az emberi egészség védelmére, valamint a hulladékhierarchiára vonatkozó előírásoknak történő megfelelés érdekében a hulladékot hasznosítani kell újrahasználatra való előkészítés, újrafeldolgozás, vagy az egyéb hasznosítás sorrendjében.

62. § (1) Hulladékgazdálkodási tevékenység - e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel - a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A tervezett tevékenység a fentiek szerinti hulladékgazdálkodási tevékenységnek minősül, amelynek engedélyezése érdekében kérelmet kell benyújtani a hulladékgazdálkodási hatósághoz. Az engedély megadásának egyebek mellett alapfeltétele a végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó - a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013 (II.27.) Korm.rendelet szerinti – telepengedély megléte.

A fentiek alapján az egyes közérdekeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. mellékletének 19./40. pontja vonatkozásában a hatóság szakhatósági állásfoglalást a rendelkező részben foglaltak szerint megadta.

A hatóság szakhatósági állásfoglalását az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése, továbbá a 81. § (1) bekezdése, valamint a R. 1. § (1) bekezdése szerint hozta meg.

A R. 1. mellékletének 19./40. pontja alapján a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő 21 nap. Ez, valamint az Ákr. 37. § (2) bekezdése és az 55. § (2) bekezdése alapján az ügyintézés határideje 2022. október 21. napján jár le.

A hatóság szakhatósági állásfoglalása elleni önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A hatóság hatáskörét R. 1. § (1) bekezdése, illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

6. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2699-0010/2022. számon kiadott állásfoglalása és tájékoztatása teljes terjedelmében a rendelkező részben feltüntetésre került. (5. és 6. oldal)

A fentiek alapján a **telepengedély megadása mellett döntöttem** és egyidejűleg a telepengedély-köteles tevékenységet a - 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 6. melléklet pontja szerint vezetett - nyilvántartásba **32/2022.** számon bejegyeztem.

-Az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 8. § alapján „(1) A jegyző a telepet - telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a (2) bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul - a 6. melléklet szerint vezetett nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

(2) Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.”

18

-Az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 10. § szerint „(1) Az ipari tevékenység végzője a telepengedély megadását, illetve a bejelentést követően a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást - az ipari tevékenység változtatását ide nem értve - haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek.

(2) A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. Telepengedély-köteles tevékenység esetében a jegyző a nyilvántartásba való bejegyzést követően, a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

(3) A telep használatára jogosult személyében történő változás esetén a (2) bekezdés szerinti eljárást kell alkalmazni, azzal, hogy a változást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni.

(4) Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és - telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.”

-Az 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet 11. § alapján „(2) Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója

a) tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy

b) telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg,

és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket, a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

(3) Amennyiben a tevékenység folytatója

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak,

a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

(5) A (3) bekezdés a) pontja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó bejelentés-köteles ipari tevékenység tekintetében nem alkalmazható.”

19

A fellebbezés lehetőségéről az a 2016. évi CL. 50 törvény [Ákr.] 112. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

„A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

A fellebbezési illeték mértéket az 1990. évi XCIII. tv. 29. § alapján állapítottam meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam.

Hatáskörömet és illetékességemet a 57/2013. (II.27) Korm. rendelet 3. § alapján állapítottam meg.

Hódmezővásárhely, 2022. november 09.

Dr. Karsai Éva
Jegyző megbízásából

dr. Laczkó Judit
Irodavezető

Határozatot kapja:

1. Szegedi SZEFO Fonalfeldozó Zrt., 6724 Szeged, Tavasz u. 2.
2. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály (6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 14.)
3. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége (6600 Szentes, Kossuth u. 47.)
4. Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (6728 Szeged, Napos út 4.)
5. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, **Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály** (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.)
6. Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály **Hulladékgazdálkodási Osztály** (6726 Szeged, Derkovits fasor 7-11.)
7. Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (6720 Szeged, Stefánia u. 4.)
8. Kovács Gépszer Építőipari, Szerelési és Szolgáltató Kft., 6630 Mindszent, Ady Endre utca 42.
9. Folker 99 Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 8.
10. Hódmezővásárhely M.J.V. Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda, Városüzemeltetési Csoport, Filakné Enyedi Andrea Környezetvédelmi ügyintéző 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
11. Hódmezővásárhely M.J.V. Polgármesteri Hivatala, Közgazdasági Iroda, Adócsoport, 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
12. Irattár